

تقرير خبرة بالقضية التنفيذية رقم 6276 / 2025

بقاء على القرار المتخذ من قبل عطفة قاضي دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد باقتخابنا خبراء في القضية التنفيذية رقم 6276 / 2025 والمتضمن إجراء الكشف الحسي والخبرة على قطعة الأرض رقم (36) حوض الخوام الشمالي رقم (10) لوحة رقم (10) من اراضي قرية (حواره) التابعة لمديرية تسجيل اراضي (اربد) ، وسنبدأ لإحكام المادة 71 من قانون التنفيذ رقم 15 لسنة 2007 وبعد ان تحلفنا القسم القانوني امام قاضي محكمة تنفيذ اربد بأن نقوم بمهمتنا بكل امانة واخلاص وبناء على طلب الجهة المحكوم لها بإجراء معاملة وضع اليد بإشراف مأمور تنفيذ اربد وفي يوم الاثنين الموافق 2025/8/24 فقد راقتنا نحن الخبراء المهندسين المعني محمد يوسف حسين اليوسف رقم وطني (9571012837) والمهندس الزراعي عبدالحكيم عارف حماد كنعان رقم وطني (9581004934) والمصاح المرخص فيصل محمد الحمود مزارود رقم وطني (9621008088) لإجراء معاملة وضع اليد والخبرة الفنية على قطعة الأرض رقم (36) حوض الخوام الشمالي رقم (10) لوحة رقم (10) من اراضي قرية (حواره) التابعة لمديرية تسجيل اراضي (اربد) وبعد الوصول الى قطعة الأرض موضوع التنفيذ وبحضور مأمور التنفيذ والمحامي الاستاذ خليل طلفاح حيث قام الاستاذ المحامي خليل طلفاح بتسليمنا صورته عن سند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموقع والترسيم وقام مأمور التنفيذ بإفهامنا المهمة الموكلة إلينا وهي مطابقة المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى ووصف قطعة الأرض رقم (36) موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها ونوعها ومدى قربها وبعدها عن مناطق العمران وتقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وتقدير قيمة البناء والإشاعات المقامة على قطعة الأرض بتاريخ الكشف الحسي على قطعة الأرض والبناء المقام عليها وعلى أن تكون التقديرات بتاريخ إجراء الكشف والمعاينة لقطعة الأرض والبناء المقام عليها واحتماب قيمة حصص الشركاء في القطعة من اجمالي التقدير لقطعة الأرض والمنشآت المقامة عليها مع مراعاة الخبراء المادة (85/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تتضمن ما يلي :-

- *- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله .
- *- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الآخرون .
- *- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افتراضها في آرائه واستنتاجاته .
- *- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو الخبرة عليه أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى .
- *- تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صورة للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها ومكان حصوله عليها .
- *- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته .
- *- الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها الخبير في تقرير الخبرة ودرجة تاييده لها .

(1)

ومراعاة وما ورد بأحكام المواد 72 و 75 و 76 من قانون التنفيذ .

وبعد ذلك وقمنا بإعطاء وصف أولي لقطعة الأرض والبناء المقام عليها موضوع الدعوى وطبنا من مأمور التنفيذ الإسهال لتقديم تقرير مفصل بخبرتنا فاستجاب مأمور التنفيذ مشكوراً حيث تبين لنا ما يلي

١- وفي يوم السبت الموافق 2025/8/30 توجهنا نحن الخبراء الى قطعة الأرض موضوع الدعوى وبعد الدخول الى العقار واخذ القياسات اللازمة ومعاينة الطار من الداخل والخارج فقد تبين لنا ما يلي :-

1- أن المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى وإن قطعة الأرض من نوع الملك من أراضي قرية حواره وضمن حدود بلدية أربد الكبرى منطقة حواره وضمن احكام تنظيم زراعي خارج التنظيم ودخل حدود البلدية وتقع في الجهة الشمالية من بلدة حواره والى الجنوب من محطة صرف صحي بشرى بحوالي 80 متر والى الشمال الشرقي من مسجد أبو ايوب الانصاري بحوالي 1 كم والى الشمال الغربي من مسجد الرحمة بحوالي 930 متر والقطعة مستطيلة الشكل ومستوية تريبتيًا حمراء صالحة للزراعة والبناء وينمو عليها اشجار مختلفة الانواع والاعمار تتناول من الغرب الى الشرق ويقع على طول واجهة للقطعة من الجهة الغربية شارع تنظيمي بعرض 10 متر مفتوح ومحد وتحيط بالقطعة من الجهة الجنوبية الأبنية السكنية والقطعة مقام عليها بناء سكني يتكون من طابق ارضي فقط مبني من الطوب الاسمنتي والخرسانة المسلحة مقصور من الخارج قصاره خشنة ومن الداخل مقصور قصاره ناعمة وغير مطروش من الداخل ويتكون من غرفتين ضيوف مع حمام وغرفتين نوم ومطبخ وصالة معشة مفتوحة على المطبخ وموزع بين الغرب والايواب الخارجية حديد فاصون والايواب الداخلية راكب لها بلبين المنبوم وباب للحمام من الالمنيوم وبالي الابواب غير راكبة وارضية الطابق من السيراميك وجدران المطبخ والحمام من السيراميك والمطبخ راكب له خزان من الالمنيوم سالي فقط وبلغت مساحة البناء بعد اخذ القياسات اللازمة مساحة البناء (186) متر مربع ويقع على جزء من واجهتي القطعة من الجهة الشمالية والغربية سور من الطوب الاسمنتي والاعمدة الخرسانية ويبلغ طول السور 27 متر طولي وكذلك يوجد حفر بلر على شكل انجاسة غير مكتمل الاتشاء .

٢- يوجد بجانب البناء من الجهة الشمالية الشرقية بناء غرفة لتربية الطيور من ابلوك الغير مقصور ولها باب من حديد الفاصون وشبك له شبك حامية ومساحتها (19) متر مربع .

2- التقديرات بناء على الاسس والاعتبارات التي ألهمتنا إياها المحكمة وحسب خبرتنا العلمية والعملية فإننا نقدر قيمة للمتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع التقدير (472) وما عليها من بناء واتشاءات بعد الأخذ بعين الاعتبار عمر البناء ونوع التنظيم والخدمات المتوفرة وموقع العقار والتشطيبات الداخلية والخارجية للبناء كما هو مبين بالجدول التالي :

البيان	مساحة البناء	معر المتر المربع	القيمة الاجمالية بالدينار
قيمة كامل مساحة قطعة الأرض	2747 م ²	28	76916
قيمة البناء للطابق الأرضي	186 م ²	140	26040
اعمال خارجية غرفة واسوار وحلر ينر		بالمفطور	1200
اجمالي قيمة الأرض وما عليها من بناء واتشاءات			104156

* نلقد قيمة الاشجار الواقعة ضمن قطعة الارض كما هو مبين بالجدول التالي :-

الرقم	التنوع	العمر بلسنة	العدد	قيمة الشجرة للواحدة	القيمة الاجمالية بالدينار
1-	زيتون	40	8	280	2240
2-	زيتون	20	7	140	980
3-	زيتون	3	6	15	90
4-	عنب	10	1	50	50
5-	اجاص	20	1	100	100
6-	حمضيات	5	3	25	75
7-	خلويات	5	7	25	175
8-	ليمون	8	1	40	40
9-	لوز	20	2	100	200
10-	لوز	8	1	40	40
11-	رمان	6	2	30	60
12-	جودي	5	6	3	18
مجموع قيمة الاشجار الواقعة على قطعة الارض					4068 دينار

* يكون مجموع قيمة قطعة الارض وما عليها من بناء وانشاءات واشجار تساوي :-

$$(104156 \text{ دينار} + 4068 \text{ دينار}) = 108224 \text{ دينار}$$

* وبموجب سند التسجيل المبرز لدي فقد بلغت جامعة الحصص 152 حصة وعليه فان قيمة حصص المحكوم عليهم تحسب كما يلي :-

(حصة المحكوم عليه ÷ جامعة الحصص) × اجمالي قيمة العقار (108224) دينار وكما هو مبين بالجدول التالي :-

الرقم	اسم الشريك المحكوم عليه	حصص الشريك	جامعة الحصص	قيمة حصص الشريك بالدينار
1-	ماجد احمد سليمان طلوزي	1000 حصة	2747 حصة	39397,161 دينار
2-	محمد صبحي مصطفى الشرع	1747 حصة	2747 حصة	68826,839 دينار
	المجموع	2747 حصة	2747 حصة	108224,000 دينار

3 - ارجو ان تبين للمحكمة الموقرة نحن الخبراء كل من المهندس المدني محمد يوسف حسين اليوسف سكان اربد قطاع خاص رقم وطني (9571012837) والمهندس الزراعي عبدالحكيم عارف حماد كنعان رقم وطني (9581004934) سكان اربد قطاع خاص والمصاح المرخص والمقدر العقاري فيصل محمد النجدي مصلوه رقم وطني (9621008088) سكان اربد عنوان المكتب دوار القبة مجمع القصيرى الطابق الثالث مكتب رقم 5 انه لا توجد لنا أية علاقة بيننا وبين اطراف الدعوى او وكلائهم او دينة المحكمة وانه

[3]

تم إعداد التقرير بنفسنا دون مساعدة من أحد وإننا لم نتعرض لأي ضغوطات من أحد بخصوص إعداد التقرير والخبرة وإن الوثائق التي اعتمدنا عليها في إعداد التقرير هي كافة المبررات التي سلمت لنا وكانت كافية لتسهيل مهمتنا ولم نقصص لأحد عن ما جاء في تقرير الخبرة وإن التقديرات جاءت حسب خبرتنا العلمية والعملية ومعرفة الأسعار السوقية في تلك المنطقة وقد استخدمنا في عملية التقدير طريقة المقارنة وقد استغرق إعداد التقرير بحدود يوم واحد عمل ميداني ويوم عمل مكثفي ، وإننا نؤيد بكل ما جاء فيه وإننا قمنا بإعادة كافة المبررات مع نسخة من التقرير وصور فوتوغرافية على فلاشه مع كافة المبررات المقدمة لنا للمحكمة الموقرة علماً بأن هذه التقديرات هي بتاريخ إجراء الكشف الحسي الواقع بتاريخ 8/30/2025 وهذه خبرتنا تحريراً في 2025/9/1.

الخبير المهندس المدني

محمد يوسف حسين اليوسف

رقم وطني (9571012837)

هاتف (0795093463)

الخبير المهندس الزراعي

عبدالحكيم عارف حماد كنعان

رقم وطني (9491002556)

هاتف (0785820603)



الخبير المساح المرخص والمقدر العقاري

فبصل محمد العهد مصلوه

رقم وطني (9621008088)

هاتف (0799014833)



00X21693XR--10.66.207.128--11BFG70-DL90459-10.137.25-15/06/20:

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

*	TES0001395	1977	1977	1977
	8811101696	1977	1977	1977
	1977	1977	1977	1977

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000



السلطة الفلسطينية
وزارة الأراضي، المساحة والتخطيط الحضري

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

رقم الملف: 00000000000000000000

‘सुखं भवति’ । सुखं भवति । सुखं भवति ।

(a) : (b) : (c)

(10) 1976-77 : 18.5

2025-IR-16416 : 1-12-21

တစ်နှစ်မှ နှစ် နှစ်တိုင်၊ နှစ်နှစ်တိုင် နှစ်နှစ်တိုင်

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

